사업시행자는 「국토계획법」 관련 규정의 적법한 절차에 따라 이 건 사업을 실시계획 인가·고시 하였음이 확인되고, 「토지보상법」은 수용의 일차단계인 사업인정에 속하는 부분은 사업의 공익성 판단으로 사업인정기관에 일임하고 그 이후의 구체적인 수용의 결정은 토지수용위원회에 맡기고 있는 바, 이와 같은 토지수용 절차의 이분화 및 사업인정의 성격과 토지수용위원회의 재결사항을 열거하고 있는 「토지보상법」 제50조제1항의 규정 내용에 비추어 볼 때, 토지수용위원회는 사업인정이 행정쟁송에 의하여 무효가 되거나 취소되지 않는 한 그 기능상 사업인정 자체를 무의미하게 하는, 즉 사업의 시행이 불가능하게 되는 것과 같은 재결을 행할 수는 없다 할 것인 바(대법원 1994.11.11. 선고 93누19375 판결 등 참조), 이 건 사업의 위법·부당 판단, 공익성 검토 및 사업 반대에 대한 다툼은 별론으로 하고, 이는 법 제50조제1항에서 정한 재결사항이 아니므로 우리 위원회에서는 이를 다루지 아니함이 타당하다고 판단된다.

다. 손실보상금에 대하여는,

토지에 대한 보상은 「토지보상법」 제70조제1항에 따라 「부동산 가격공시에 관한 법률」에 따른 공시지가를 기준으로 하여 보상하되, 그 공시기준일부터 가격시점까지의 관계 법령에 따른 그 토지의 이용계획, 해당 공익사업으로 인한 지가의 영향을 받지 아니하는 지역의 대통령령으로 정하는 지가변동률, 생산자물가상승률과 그 밖에 그 토지의 위치·형상·환경·이용상황 등을 고려하여 평가한 적정가격으로 보상하도록 되어 있고,

건축물등 물건에 대한 보상은 「토지보상법」 제75조제1항에 따라 건축물·입목·공작물과 그 밖에 토지에 정착한 물건(이하 "건축물등"이라 한다)에 대하여는 이전에 필요한 비용으로 보상하되 이전하기 어렵거나 그 이전으로 인하여 건축물등을 종래의 목적대로 사용할 수 없게 된 경우, 건축물등의 이전비가 그 물건의 가격을 넘는 경우 등에는 해당 물건의 가격으로 보상하도록 되어 있다.